

●문화재청고시 제2022-54호

국가지정문화재(천연기념물) 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준

「문화재보호법」 제13조 및 「토지이용규제 기본법」 제8조에 따라 국가지정문화재(천연기념물) 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준을 다음과 같이 고시합니다.

2022년 05월 17일

문화재청장

1. 고 시 명 : 국가지정문화재(천연기념물) 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준

2. 고시사항

가. 대상문화재 : 천연기념물 「인천 장수동 은행나무」

구분	지정종별	문화재 명칭	소 재 지
신규 고시	천연기념물	인천 장수동 은행나무	인천광역시 남동구 장수동 63-6번지 외

나. 관련근거

- 문화재보호법 제13조, 제35조 제1항 제2호
- 문화재보호법 시행령 제21조의2 제2항 제1호
- 문화재보호법 시행규칙 제2조의2

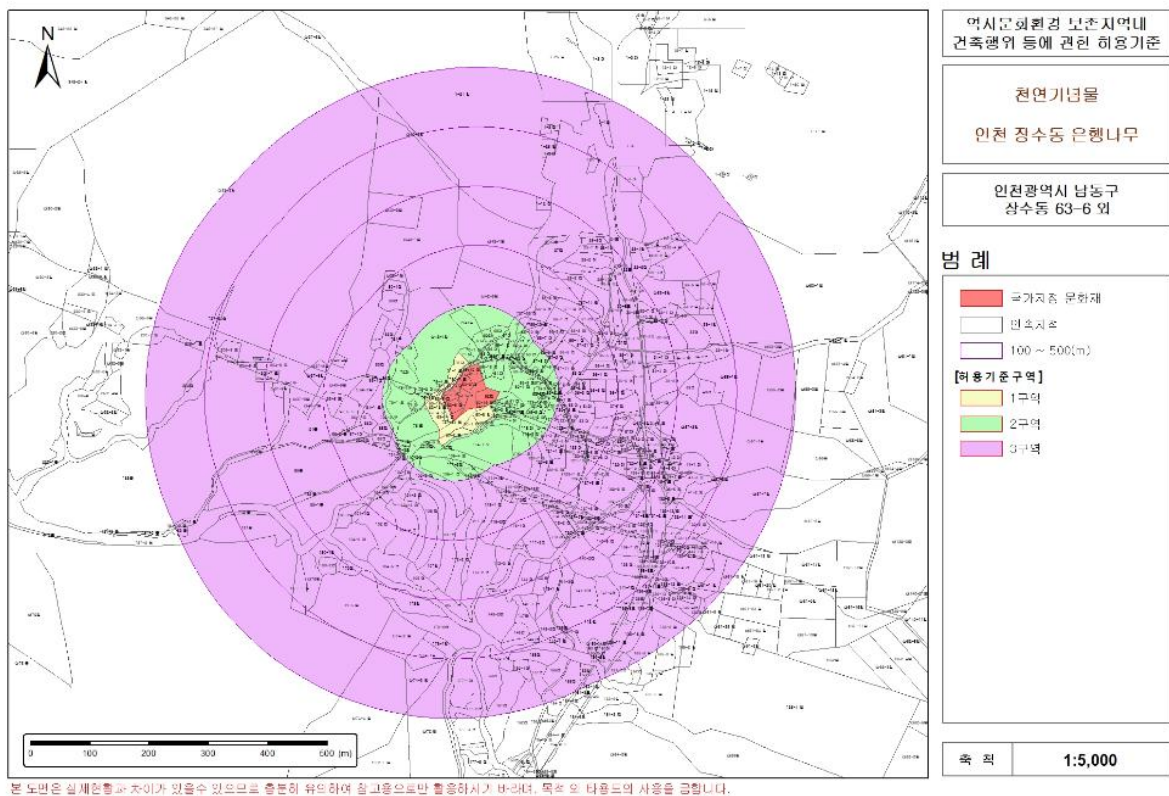
다. 기준의 적용

- 본 허용기준은 「문화재보호법」 제13조 제5항 및 제7항과 같은 법 시행령 제21조의2 제2항 제1호의 행위를 대상으로 한정하며, 그 이외의 사항에 대해서는 현행과 같은 국가지정문화재 현상변경 등 행위 처리절차에 따라 처리함
- 본 허용기준 범위 내 행위는 「문화재보호법」 제13조 제2항, 제6항에 따라 역사문화환경 보존지역에서 지정문화재의 보존에 영향을 미칠 우려가 없는 행위이므로 문화재 영향검토를 생략하고, 지방자치단체에서 자체 처리함

라. 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준 및 도면

- 천연기념물 「인천 장수동 은행나무」

구분	역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준	
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)
1구역	○ 개별심의	
2구역	○ 최고높이 8m 이하	○ 최고높이 12m 이하
3구역	○ 인천광역시(남동구) 도시계획조례 등 관련 법률에 따라 처리	
공통사항	○ 기존 건축물은 기존 범위 내에서 개·재축을 허용함 ○ 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함 ○ 경사지붕은 경사비율이 10:3 이상으로 양쪽 경사이면서 비경사면적이 전체면적의 8분의 1 이하인 경우에 한함 ○ 허용기준의 고시 이후 역사문화환경 보존지역 내 도시계획 변경 시 문화재청장과 사전 협의함	



마. 문화재별 허용기준 온라인 게재

- 문화재청 홈페이지(www.cha.go.kr) : 행정정보 - 법령정보 - 고시 - 현상변경허용기준 고시
- 문화재공간정보(GIS)서비스(<http://www.gis-heritage.go.kr>) : 알림마당 - 현상변경허용기준

3. 시행 기준일 : 관보 고시일

4. 연 락 처

가. 문화재청 천연기념물과

- 전화 (042) 481-4990 / 팩스 : (042) 481-4999
- 주소 : (우 35208) 대전광역시 서구 청사로 189 정부대전청사 1동 문화재청 천연기념물과

나. 지방자치단체

- 인천광역시 남동구청(문화관광과)
 - 전화 : (032) 453-2133 / 팩스 (032) 453-2139
 - 주소 : (우21589) 인천광역시 남동구 소래로 633(만수동)